

1500153-53.2020.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/03/2022

... encontradas destinavam-se ao tráfico.

Ainda, o contexto da abordagem (em local conhecido como ponto de tráfico de drogas) é forte indicativo da autoria, especialmente se cotejada com a versão apresentada em Juízo pelo acusado, que não encontra amparo em nenhuma prova acostada aos autos, impondo-se a condenação.

PASSA-SE À DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase de fixação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

1500153-53.2020.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500153-53.2020.8.26.0035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DE LIMA BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

LEONARDO DE LIMA BRITO foi processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Segundo consta da denúncia (fls. 61/63), no dia 21/04/2020, por volta das 20h30, na Rua Revolução Constitucionalista, Pimentéis, nesta Comarca, trazia consigo, com a finalidade de entrega a terceiros para consumo, vinte porções de cocaína, pensado cerca de vinte gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente notificado, o acusado apresentou sua defesa prévia às fls. 114/116, pugnando pela rejeição da denúncia e, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito do art. 28 da legislação de regência.

A peça inaugural foi recebida às fls. 117/118, em 14/12/2021.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em debates, o Ministério Público reiterou os termos das manifestações anteriores.

A Defesa expôs que não comprovada a traficância, e em que pese a quantidade de drogas apreendidas, inviável a condenação.

É o relatório.

#### FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo transcorreu regularmente. Não há irregularidades a serem sanadas. Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação, Renan Francisco Rangel, policial militar, narrou que estava em patrulhamento; local é conhecido pela prática de tráfico de drogas; acusado estava próximo a um mato; correu em direção ao mato; fizeram abordagem; encontraram droga no bolso; conduzido ao DP de plantão; estava com várias roupas; tinha chovido e mata estava molhada; estava com três blusas e três calças sobrepostas; motivo da abordagem: menção de fuga sentido mata; decidiram averiguar; acredita que roupa utilizada para aquecer corpo. Eder Santana Oliveira expôs que local conhecido como ponto de tráfico; tinha uma moça junto com ele; acusado esboçou sair do mato; estava com duas/três calças e blusas; modus operandi: saíam do mato e entregavam porções de drogas; não conhecido da cidade; moça é do bairro; em conversa com ela, não falou muito; disse que estava ali para comprar drogas com réu; só ele que estava com mais vestes, ela não; "não tava tão frio para esse tipo de veste" [manta].

Em seu interrogatório, o acusado relatou que tem passagem posterior pelo crime do art. 33; condenado por tráfico a cinco anos e dez meses; combinou de encontrar amiga, que tinha brigado com a mãe; passou no ponto, comprou as vinte porções para uso; foi atravessar a rua para encontrar amiga; por isso assustou na hora que visualizou a guarnição; tinha acabado de comprar as drogas; estava frio no dia; estava com duas blusas e uma calça; ficou parado e foi abordado; uma porção de cocaína = R\$10,00; trabalhava em quiosque no centro de Águas de Lindoia; ganhava R\$850/900 ao mês; ao delegado informou que estava desempregado, mas sempre faz "bico"; amiga viu a abordagem, estava junto; tinha acabado de encontrar com ela; estava do outro lado da rua; chama Bruna.

Nesse sentido, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência n. 639/2020 (fls. 06/07); auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); auto de constatação preliminar (fls. 10/11); laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83/85), que atestou a presença da substância cocaína, encontrada em posse do réu, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em Juízo.

A autoria é indubitosa e recai sobre si, preso em flagrante delito em contexto de traficância, sem quaisquer dúvidas sobre o fumus commissi delicti, pelos seguintes fundamentos: a) utilizava quantidade de vestes compatível com o modus operandi narrado pelo policial militar Eder Santana, já que permanecia dentro da mata e saía para a entrega das porções aos usuários; b) foram apreendidas vinte porções de cocaína, avaliadas em R\$200,00, cerca de 25% do valor recebido mensalmente pelo seu trabalho no quiosque; c) a suposta amiga foi informalmente interrogada pelos agentes, e afirmou que estava ali para comprar drogas do acusado.

Anote-se que o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, preceitua que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese, pelos fundamentos acima apresentados, inviável a desclassificação, já que todas as circunstâncias da prisão denotam que o acusado praticava o delito do art. 33.

Diante da prova acusatória, coesa e harmônica, outro caminho não há que não seja a

procedência da pretensão acusatória. A forma de acondicionamento e a quantidade de drogas e dinheiro apreendidos são elementos suficientes para indicar, com a segurança necessária, que as substâncias encontradas destinavam-se ao tráfico. Ainda, o contexto da abordagem (em local conhecido como ponto de tráfico de drogas) é forte indicativo da autoria, especialmente se cotejada com a versão apresentada em Juízo pelo acusado, que não encontra amparo em nenhuma prova acostada aos autos, impondo-se a condenação.

#### PASSA-SE À DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase de fixação da pena, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, a pena vai fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais não excedem a gravidade inerente ao tipo. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, inviável o reconhecimento da figura do art. 33, §4, da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, o dispositivo prevê que faz jus à benesse o agente que "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa" – grifou-se.

A despeito da primariedade e ausência de maus antecedentes na época dos fatos, é certo que o acusado foi novamente preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, em 18/06/2020 (processo n.º 1500259-15.2020.8.26.0035), condenado a cinco anos e dez meses de reclusão, em 14/01/2021, com trânsito em julgado em 24/11/2021. Tal constatação denota sua inserção na prática de tráfico de drogas, e impede a concessão da benesse do art. 33, §4º, da legislação de regência. Desta forma, a pena definitiva é fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, "b", do CP), sem possibilidade de conversão por restritivas de direitos ou concessão de sursis, pois não preenchidos os requisitos legais; além de 500 (quinhentos) dias-multa, cujo valor unitário é fixado no mínimo legal (art. 49, §1º, do CP).

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o acusado LEONARDO DE LIMA BRITO pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal.

Por ter permanecido em liberdade – neste processo – ao longo da tramitação, descabida a decretação de prisão preventiva (art. 387, §1º, do CPP).

Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n.º 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF, na forma do art. 71, §2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, §4º, da Lei n.º 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima.

Custas pelo réu, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, §9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, vedada a concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito do processo de conhecimento (C. STJ, AgRg no AREsp 1601324/T0).

Decreto o perdimento do valor apreendido (art. 63, I, da Lei nº 11.343/2006), o qual deve ser revertidos ao FUNAD (§1º). Oficie-se e providencie-se o necessário. Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 01 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA